

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1287/2544

ลีวาย สเตราส์ส แอนด์โก.,  
นางรัญจวน วงศ์รัตน์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3), มาตรา 8

โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งกางเกงยีน โจทก์เป็น เจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปลวดลายเส้นโค้งคู่สองชั้น ปลายส่วนโค้งคู่ชนกัน และรูปลวดลายเส้นโค้งคู่สองชั้น ปลายส่วนโค้งคู่ชนกัน อยู่ภายในกรอบรูปห้าเหลี่ยมคล้ายกระเป๋าลัง มีแถบอยู่ด้านซ้ายบนภายในแถบมีคำว่า "LeVI'S" และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยและประเทศ สหรัฐอเมริกา โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "LeVI'S" กับสินค้ากางเกงยีนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ขณะเมื่อโจทก์ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ระบุว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นรูปและคำ เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เป็นรูป เป็นรูปเส้นโค้งคู่สองชั้นคล้ายปีกนก แสดงว่ารูปที่โจทก์นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการนำอักษรโรมันมาประดิษฐ์ใช้ ส่วนจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปลวดลายเส้นประคล้ายอักษร V และ W วางซ้อนทับกัน โดยมีพื้นฐานจากการนำอักษรโรมันมาประดิษฐ์ดัดแปลงเพื่อมาใช้ เมื่อพื้นฐานของรูปของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีที่มาแตกต่างกัน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะรูปแบบลวดลายที่มีความแตกต่าง

กัน ฉะนั้น รูปเครื่องหมายการค้า ของโจทก์และจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ถือ  
ไม่ได้ว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายของโจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายแห่งมลรัฐ  
เดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่ม  
และเครื่องแต่งกายรวมทั้งกางเกงยีน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รูป  
ลวดลายเส้นโค้งคู่สองชั้น ปลายส่วนโค้งคู่ชนกัน โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว  
กับสินค้ากางเกงยีนโดยได้จำหน่ายและโฆษณาแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
รวมทั้งประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปี จนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่  
หลายทั่วไปในประเทศไทย โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้หลายรูป  
แบบโดยใช้กับ สินค้าจำพวก ๓๘ เดิม หรือจำพวก ๒๕ ตามกฎหมายปัจจุบัน จำเลย  
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ ๒๘๙๘๒๒ รูปลวดลายเส้น  
โค้งคู่สองชั้น ส่วนปลายของเส้นโค้งชนกันโดยเส้นล่างหักงอขึ้นทับปลายเส้นโค้งบน  
อยู่ภายใน รูปกรอบกระเป๋ากางเกง เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก ๒๕ ตามพระราชบัญญัติ  
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ รายการสินค้ากางเกงยีน เครื่องหมายการค้าของ  
จำเลยเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชน สับสน  
หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การที่จำเลยเลียนแบบ  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความ  
เสียหายแก่โจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้า ของจำเลยเหมือนหรือ  
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความ  
เป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้จำเลยถอนการจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าพิพาท หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่า คำพิพากษาแทนการแสดง

เจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้ ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องกับ  
เครื่องหมายพิพาท

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า ของจำเลยเองโดยอาศัยอักษรโรมันสองตัวคือ V และ W วางซ้อนกันอยู่ภายในกรอบเส้นประห้าเหลี่ยมเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ในชั้นที่สองสถาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแห่งมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งกางเกงยีน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปลวดลายเส้นโค้งคู่สองชั้น ปลายส่วนโค้งคู่ชนกัน และรูปลวดลายเส้นโค้งคู่สองชั้น ปลายส่วนโค้งคู่ชนกันอยู่ภายในกรอบรูปห้าเหลี่ยมคล้ายกระเป๋าล้าง มีแถบอยู่ด้านซ้ายบนภายในแถบมีคำว่า "LeVI'S" และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "LeVI'S"

กับสินค้าทางเกวียนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จำเลยยื่นคำขอใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าทางเกวียน เป็นรูปลวดลาย เส้นประคล้ายอักษร V และ W วางซ้อนทับกัน โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวนั้นเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงยื่นคำคัดค้าน จำเลยโต้แย้ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่จำเลย โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. ๒๓ โจทก์จึงต้องมาฟ้องเป็นคดีนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่นายทะเบียน เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามเอกสารหมาย จ. ๑๙ เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ. ๒ และ จ. ๓ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ระบุว่าเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนเป็นรูปและคำ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. ๒ และ จ. ๓ เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เป็นรูป ก็ได้ความจากเอกสารคำคัดค้านของโจทก์ว่าเป็นรูปเส้นโค้งคู่สองชั้นคล้ายปีกนก แสดงว่ารูปที่โจทก์นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการนำอักษรโรมันมาประดิษฐ์ใช้ ส่วนจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูป ลวดลายเส้นประคล้ายอักษร V และ W วางซ้อนทับกัน โดยมีพื้นฐานจากการนำอักษรโรมันมาประดิษฐ์ดัดแปลงเพื่อมาใช้ เมื่อพื้นฐานของรูปของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีที่มาแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยแล้ว ก็เห็นได้ว่ามีลักษณะรูปแบบ ลวดลายที่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้น รูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยตามเอกสารหมาย จ. ๒ จ. ๓ และ

จ. ๑๙ จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ฟังไม่ได้ว่า จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้า  
ของโจทก์

พิพากษายืน.

(พิชิต คำแฝง-พินิจ เพชรรุ่ง-วิชัย วิวิตเสวี)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายวิชัย อริยะนันท์กะ  
ศาลอุทธรณ์ -

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |